

עין משפט
גזר מצוה

בבא א ב ג ד מ"י פ"ט מהל' גירושין הלכה כו סתם עשין כ' נוש"ט: אה"ע סי' קכ סתף ט':

פסקי רי"ד

לקלא וחלכך אין כותבין לו אלא מאירי בשעה שחותמין ואם קדמה כתיבתו לחתימתו פסול מפני שהוא מוקדם וטורף ש"ל אב כ"ן. כותבתה דרבי חייא בר רב איכתבא ביטמא ואיחתמא בליילא הוה בר תתא ולא אמר להו ולא מירי לימא כשמואל סבירא ליה לא עסקין באותו ענין היו דנינא א"ר אלעזר בר צדוק ל"ש אליא שאין עסקים באותו ענין אבל עסקים באותו ענין אפילו בשאר שטרות נמי כשר וחלתא כשמואל דכתובה כמעשה ב"ד דמאי ואצ"ג שקדמה כתיבתה לחתימה בשדה: ור"ש מכשיר מ"ט דר"ש קטבר כיון דנתן עיניו לגרשה שוב אין לו ירוק פ"י וחלכך המוקדם כשר דמשעת כתיבת הגט אצ"פ ש"ל חתמה הפסיד הפירות ואי טרפא משעת כתיבה בדין טרפא: אר"ל לא הכשיר ר"ש אלא לאלתר אבל מיכן ועד י' ימים לא חיישין שמא פייס. פ"י שמא יתפייס עמה ואינו רוצה לגרשה ולא הפסיד הפירות דאימתי אמרינן משעת נתן עיניו לגרשה אין לו פירות בשארית מתחרט וגמר ומגרש אבל אם מתחרט ואינו רוצה לגרש לא הפסיד הפירות ואם נמלך עוד וגרשה הפירות לבעל ור' יוחנן אלא משעת נתנה וחלכך זה הגט פסול דאיתיה למיטרף ביה לקוחות ש"ל כדון ולקוחות לא ידעו שנתיפייס עמה וחזון הפירות לבעל ור' יוחנן אמר אפילו מיכן ועד י' ימים [אם] איתא דפיס קלא אית לה למילתא. פ"י שהשנים יודעים התגר והקטטה שדין איש וישראל וטכסותהימים הכל יודעים והלכך ליכא למיחש דאי ידעי שנתיפייסו ואח"כ גירשה בנט זה ואיתא למיטרף ביה לקוחות מומן כתיבת הגט אמרי' לה הבא ראייה אימת מטא גיטא לידך ואצ"פ שר' יוחנן ור"ל פירשו דברי ר"ש אין הלכה כמותו דריוח ורובים הלכה כרוביה עד הפסיד בעל הפירות עד שעת נתניה דהא איתנה דפירי מילתיה ור"ש לא סביר כותיה דר"ל אמר משעת חתימה ולא משעת כתיבה ור' יוחנן אמר משעת נתניה: איתמר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי עדים הי"ד אילימא דלא אמר להו כולכם וחתנן אמר לעשרה כתבו גט לאשתי א' כותב ושנים חותמין אלא דאמר להו כולכם ותנן לקמן בפ' אבירא דהא כותבו א' אחד כותב וכולו חותמין. אלא כותב וכולו חותמין. לפיכך אם מת א' מהן הרי הגט בטל מאי בינייהו א"ב דחתום הרי מינייהו

חיישינן שמא פייס. ואין להקשות בגיטין הנזכים ממדינת הים ובמשלים גט לאשתו אמאי לא חיישינן שמא פייס דהכא הוה דחיישינן טפי לפי שעדיין לא נחתם וכי מתפייס נמי ליכא קלא

וכן כי אמר לעשרה חתומו וחתום צי תרי ציומיה דצמוןך רגיל להתפייס כיון דלא חתמו כל הזכריים לחתום וכי מפייס נמי ליכא קלא אבל כשכבר חתמו כל העדים בגט ומומנן לינתן אין רגיל להתפייס וכשחזר ומתפייס הכל מרגישין אבל קשה דצ"ל כל הגט (לקמן דף טז:) גבי ההוא דשדר גיטא לדניתהו ואמר ליה לשליח לא תיתביה ניהלה עד תלתין יומין פריך עלה וניחוש שמא פייס^א וכן אההיא אס לא צאתי מכאן עד י"צ חדש ובקונט' פ"י שם דבשולח גט ממדינת הים^ב ליכא למיחש שמא פייס דמימר אמר הבעל השליח קדמני וכבר הגיע גט לידה ולא עקר נפשיה מספיקא אבל מהמשלים גט לאשתו^ג קשה וגם לר' יוחנן דהכא ונראה לר"ם דזהמשלים שהוא עמה צעיר ואינו הולך משם מסתמא מחמת קטטה מגרש ומה שקוצע זמן צנתינת הגט ללעורה קא מכיין ולא להתפייס^ד אבל בהנך דלקמן קאשולך משם ואינו אכלה צעיר מסתמא לטובתה נתכיון שלא תתענן וקוצע זמן חיישינן שמא יבא בתוך כך ויתפייס וכי יתפייס נמי ליכא קלא כיון שאינו מגרשה בשביל קטטה אפי' רבי יוחנן מורה התם: **שמא פייס**. פירש בקונטרס שמא

נתייחד עמה והוּי גט ישן ואין נראה לר"ת^ה דהא צנוף פרק מי שאלחו (לקמן דף עו:) קאמר ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה ופריך עלה וליחוש שמא פייס משמע דתרי מילי נינהו ועוד דלמה ליה למיפרך שמא פייס ומשום גט ישן התם דקאי אההיא דהרי זה גיטך כל זמן שאעבור מנגד פינך שלשים יום ואם לא צאתי מכאן עד י"צ חדש כיון דאם צא בלא שום ייחוד בטל הגט ואומר ר"ם דשמא פייס דהכא^ו ור"ש פרק כל הגט (לקמן דף טז:) רוצה לומר שמא פייס וצ"ל ואמר גט שנתינת בטל הוא ומיירי הכא כשאמר להם לחתום מכאן עד עשרה ימים או לאלתר והם לא חתמו עד עשרה ימים ובשעת החתימה לא היה הבעל שם ולהכי חיישינן שמא פייס וצ"ל שליחתם ושלא מדעתו חתמו אבל אם אחר עשרה ימים נזה להם לחתום כשר דאפילו בטל הגט קודם הא קיימא לן ככז נחמן דלאמר צריש השולח (לקמן דף נב:) דחזר ומגרש צו ומיהו אההיא דאם לא צאתי אינו רוצה לומר שמא פייס ובטל את הגט דציבור דכיון דלאמר מעכשיו אס לא צאתי ולא צא היו גט מעכשיו אע"ג דבטלו אח"כ אלא נתפייס וצא קאמר מתוך כך בטל הגט ואין מוזרי הפיוס אלא משום שע"י שנתיפייס חזר לו וצא ומשני באומר נאמנת עלי לומר שלא צאתי שאפילו צאתי ולא היא תאמר שלא צאתי יאה גט ועל פ"י הקונטרס קשה דמאי משני דאע"ג דלאמר נאמנת עלי לומר שלא צאתי אכלה אלא חיישינן ולא מתימנינן^ז ליה ומיהו גם על פ"י ר"ת קשה אההיא דכל זמן שאעבור (א) נגד פינך ל' יום דמשני באומר נאמנת עלי לומר שלא צאתי מ"מ ניחוש שמא בטל את הגט דכיון דלא אמר מעכשיו ואין הגט חל עד שיעבור מנגד פניה ל' יום ואם בתוך כך בטלו לא היו גט ונראה לר"י דלא חיישינן לשמא פייס אלא חיישינן משום לעו צעלמא שיזילא הבעל לעו שבטל את הגט והשתא משני שפיר באומר נאמנת כו' דכיון שהאמינה עליו שוב לא יזילא לעו דכסיפא ליה מלתא והשתא משני שפיר גם לפי' הקונטרס וכן משמע התם מתוך פירושו (לקמן עו:) דלא היו אלא לעו שאזכיר בדברי המקשה ערעורו של צעל: **ואינך מבאן עד עשרה ימים**. ובמעמד כולן כדאמרינן בפ' קמא (לעיל י:) דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה: **א' נמי בגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול**. דאע"ג דלאמרי' (מכות דף י) דש"ללין להו למיחזי אחיתו או לאסחודי אחיתו אלא לא שיל דפשיטא דחתמו לדעת הבעלים: **אמרי' דה פסול דאתי א'איהורי'** (ב) בקיום שטרות דע"בא. וא"ת מאי שגא נגט מקושר דלאמר לקמן בצוק הוורק (דף פג.) אי צעי חמים קרוב צין בתחילה צין בלאמצע צין בצוק וי"ל דשאני גט מקושר דעדיו שלשה ושנים מהן הכשרין חתומין עליו לשם עדות הלכך לא אתי לאיחלופי^ח אבל הכא שאין צריך כי אם שנים משום עדות ואמרו דשנים הראשונים ודאי הם לשם עדות ואחי לאיחלופי אבל קשה דלאמר חזקיה מללואו בקרובים כשר ומשמע בדידיא בפ' המגרש (לקמן פז:) דמילתיה דחזקיה גבי מילי שני שטיין שהרחיק מן הכתב איתמר^ט ואומר ר"ת כיון דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה סביר שהראשונים הם עיקר עדות לפי שחתמו הראשונים לפני כל העדים^י אבל התם בשאר שטרות כשרואים שקרובים חתומין תחילה יאמרו אותם שנמלאו תחילה החתימו תחילה או^{יא} אחרי כן חתמו^{יב} למילוי^{יג} ואור"ת דאפילו מאן דפסיל הכא לא פסיל אלא בתחילה אבל באמצע וסוף כשר דכיון דלא היו בתחילה לא אתי לאיחלופי והא דתניא בתוספתא ומיימי לה צריש גט פשוט (צ"צ דף קסג:) היו לו ארבעה וחמשה עדים חתומים על השטר וממלאו שנים הראשונים קרובים או פסולים מתקיים העדות בשאר כך היה הגירסא בתוספתא ואומר ר"ת דנקט שנים הראשונים לרצותא דאע"פ שגראה יותר שם עיקר העדות^{יד} וכ"ש אם שנמלאו אמצעיים או אחרונים קרובים או פסולים מתקיים העדות בשאר ואין נראה לר"י דאי כשר בשטרות שנים קרובים צין בתחלה צין באמצע צין בצוק ניחוש דלמא אתי לקיומיה בשנים קרובים או כחד קרוב וחד כשר^{טו} וליכא למימר דלעולם לא מקיים עד שיכירו כל החתימות שבשטר ואע"ג דבגט מקושר מקיימין מכל תלמא דאית ביה התם משום דאטררחוה רצנן להחמים על כל קשר לא אטררחוה לקיים כולם אבל הכא דכמה דבעי מחמים צעי קיום כבולו^{טז} דהא אמרינן בגט פשוט^{יז} לא שנו אלא צין העדים לכתב אבל צין העדים לאשרתא אפי' הרחיק שיטה אחת פסול ופריך צין העדים לכתב נמי ליחוש דלמא כתב הוא ועדיז בשיטה אחת ואמר לרבות בעדים הוא דעבדי ומשני כל כי ה"ג אין מקיימין אותו מעדים של מטה אלא מעדים של מעלה משמע דבעלמא מכל תרי דאית ביה מקיימין ואי^{יח} הוה צריך לקיים כל החתימות לא הוה פריך מידי וחזר צו ר"ת ומפרש כמו שמפרש בהלכות גדולות דדוקא נקט בצרייתא שנים הראשונים קרובים כו'^{יט} דתלינן דחתמו לכבוד לא למילוי^כ לכן מתקיים העדות בשאר אלא מן האמצעיים או מן האחרונים קרוב או פסול עדותו בטלה דודאי לשם עדות חתמו^{כא} והכי קאמר בגט פשוט (צ"צ דף קסג:) כל כי האי גוונא אין מקיימים מעדים של מטה אלא מעדים של מעלה אבל בעלמא אדרבה היו איפכא דאין מקיימין מעדים שלמעלה אלא מעדים של מטה ומאן דמכשיר הכא לא מכשיר אלא בתחילה אבל בצוק פסול לכולי עלמא וא"ת למאן דלאמר משום עדים דדעת צעל השטר להחמים משום עדים והם חותמים לפי דעתו אמאי תלינן בשאר שטרות שחתמו למילוי לשיילינהו כי היכי דשיילינן התם למיחזי אחיתו כו' ואמר רבינו חם דשאני שטר דעדים החתומים נעשה כמו שנחקרה עדותם בצ"ד:^{כב}

המביא גט פרק שני גיטין

שמא פייס. את אשתו בתוך כך וצא עליה והוּי גט ישן: **קלא איס ליה למילא**. שהשנים והשכנות שומעין תגר וקטטה צצין איש לאשתו וכאשר יסקוט את ריבם הכל מרגישים: **אמר ר' יוחנן שנים**. נתכוין לחתום צו לשם עדים: **וכולם**. לא החמים צו אלא לציישה צרבים

ותנאי גמור הטיל בגט זה דלא ליהוי גיטא אלא א"כ חותמין צו כולן: **כולם משום עדים**. נתכוון להחתימם: **ושנים חותמין**. וקשיא לתירווייהו דלמרי כולם צריכים לחתום: **אלא דאמר כולנס**. דלא שויא גיטא עד דחסימי כוליה: **מאי ציינייהו**. צין משום תנאי צין משום עדים כולם צריכים לחתום דה"ג מנן בסיפא דההיא כולנס כתבו גט לאשתי אחד כותב וכולם חותמין: **ועד עשרה ימים**. וקודם שנתנו לה **דאמר משה** כולנס צריכים לחתום: **אלא דאמר ר' יוחנן** ור"ש לקיש אמר כולם משום עדים היכי דמי אילימא דלא אמר להו כולכם^א והא תנן אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין אלא דאמר להו כולכם מאי בינייהו איכא בינייהו ידחתום בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מבאן ועד עשרה ימים מאן דאמר משום תנאי כשר ומאן דאמר משום עדים פסול יאי נמי בגון שנמצא אחד מהם קרוב או פסול למאן דאמר משום משום תנאי כשר למאן דאמר משום עדים פסול אי החום בתחילה קרוב או פסול אמרי לה כשר ואמרי לה יפסול אמרי לה כשר תנאי הוא אמרי לה פסול אתי לאיחלופי בשטרות דעלמא ההוא דאמר להו לעשרה כתבו גט לאשתי חתום בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מבאן ועד עשרה ימים אתא לקמיה דרבי יהושע בן לוי אמר ליה כדאי

אתי למימר זה ודאי לשם עדות חתום וכשכירו קרוב ככל השטרות: **ההוא דאמר לעשרה**. כולנס כתבו גט לאשתי:

כדאי

צאתי לשלש יום ואם לא צאתי מכאן עד י"צ חדש כיון דאם צא בלא שום ייחוד בטל הגט ואומר ר"ם דשמא פייס דהכא^א ור"ש פרק כל הגט (לקמן דף טז:) רוצה לומר שמא פייס וצ"ל ואמר גט שנתינת בטל הוא ומיירי הכא כשאמר להם לחתום מכאן עד עשרה ימים או לאלתר והם לא חתמו עד עשרה ימים ובשעת החתימה לא היה הבעל שם ולהכי חיישינן שמא פייס וצ"ל שליחתם ושלא מדעתו חתמו אבל אם אחר עשרה ימים נזה להם לחתום כשר דאפילו בטל הגט קודם הא קיימא לן ככז נחמן דלאמר צריש השולח (לקמן דף נב:) דחזר ומגרש צו ומיהו אההיא דאם לא צאתי אינו רוצה לומר שמא פייס ובטל את הגט דציבור דכיון דלאמר מעכשיו אס לא צאתי ולא צא היו גט מעכשיו אע"ג דבטלו אח"כ אלא נתפייס וצא קאמר מתוך כך בטל הגט ואין מוזרי הפיוס אלא משום שע"י שנתיפייס חזר לו וצא ומשני באומר נאמנת עלי לומר שלא צאתי שאפילו צאתי ולא היא תאמר שלא צאתי יאה גט ועל פ"י הקונטרס קשה דמאי משני דאע"ג דלאמר נאמנת עלי לומר שלא צאתי אכלה אלא חיישינן ולא מתימנינן^א ליה ומיהו גם על פ"י ר"ת קשה אההיא דכל זמן שאעבור (א) נגד פינך ל' יום דמשני באומר נאמנת עלי לומר שלא צאתי מ"מ ניחוש שמא בטל את הגט דכיון דלא אמר מעכשיו ואין הגט חל עד שיעבור מנגד פניה ל' יום ואם בתוך כך בטלו לא היו גט ונראה לר"י דלא חיישינן לשמא פייס אלא חיישינן משום לעו צעלמא שיזילא הבעל לעו שבטל את הגט והשתא משני שפיר באומר נאמנת כו' דכיון שהאמינה עליו שוב לא יזילא לעו דכסיפא ליה מלתא והשתא משני שפיר גם לפי' הקונטרס וכן משמע התם מתוך פירושו (לקמן עו:) דלא היו אלא לעו שאזכיר בדברי המקשה ערעורו של צעל: **ואינך מבאן עד עשרה ימים**. ובמעמד כולן כדאמרינן בפ' קמא (לעיל י:) דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה: **א' נמי בגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול**. דאע"ג דלאמרי' (מכות דף י) דש"ללין להו למיחזי אחיתו או לאסחודי אחיתו אלא לא שיל דפשיטא דחתמו לדעת הבעלים: **אמרי' דה פסול דאתי א'איהורי'** (ב) בקיום שטרות דע"בא. וא"ת מאי שגא נגט מקושר דלאמר לקמן בצוק הוורק (דף פג.) אי צעי חמים קרוב צין בתחילה צין בלאמצע צין בצוק וי"ל דשאני גט מקושר דעדיו שלשה ושנים מהן הכשרין חתומין עליו לשם עדות הלכך לא אתי לאיחלופי^א אבל הכא שאין צריך כי אם שנים משום עדות ואמרו דשנים הראשונים ודאי הם לשם עדות ואחי לאיחלופי אבל קשה דלאמר חזקיה מללואו בקרובים כשר ומשמע בדידיא בפ' המגרש (לקמן פז:) דמילתיה דחזקיה גבי מילי שני שטיין שהרחיק מן הכתב איתמר^א ואומר ר"ת כיון דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה סביר שהראשונים הם עיקר עדות לפי שחתמו הראשונים לפני כל העדים^ב אבל התם בשאר שטרות כשרואים שקרובים חתומין תחילה יאמרו אותם שנמלאו תחילה החתימו תחילה או^א אחרי כן חתמו^ב למילוי^ג ואור"ת דאפילו מאן דפסיל הכא לא פסיל אלא בתחילה אבל באמצע וסוף כשר דכיון דלא היו בתחילה לא אתי לאיחלופי והא דתניא בתוספתא ומיימי לה צריש גט פשוט (צ"צ דף קסג:) היו לו ארבעה וחמשה עדים חתומים על השטר וממלאו שנים הראשונים קרובים או פסולים מתקיים העדות בשאר כך היה הגירסא בתוספתא ואומר ר"ת דנקט שנים הראשונים לרצותא דאע"פ שגראה יותר שם עיקר העדות^ד וכ"ש אם שנמלאו אמצעיים או אחרונים קרובים או פסולים מתקיים העדות בשאר ואין נראה לר"י דאי כשר בשטרות שנים קרובים צין בתחלה צין באמצע צין בצוק ניחוש דלמא אתי לקיומיה בשנים קרובים או כחד קרוב וחד כשר^ה וליכא למימר דלעולם לא מקיים עד שיכירו כל החתימות שבשטר ואע"ג דבגט מקושר מקיימין מכל תלמא דאית ביה התם משום דאטררחוה רצנן להחמים על כל קשר לא אטררחוה לקיים כולם אבל הכא דכמה דבעי מחמים צעי קיום כבולו^ו דהא אמרינן בגט פשוט^ז לא שנו אלא צין העדים לכתב אבל צין העדים לאשרתא אפי' הרחיק שיטה אחת פסול ופריך צין העדים לכתב נמי ליחוש דלמא כתב הוא ועדיז בשיטה אחת ואמר לרבות בעדים הוא דעבדי ומשני כל כי ה"ג אין מקיימין אותו מעדים של מטה אלא מעדים של מעלה משמע דבעלמא מכל תרי דאית ביה מקיימין ואי^ח הוה צריך לקיים כל החתימות לא הוה פריך מידי וחזר צו ר"ת ומפרש כמו שמפרש בהלכות גדולות דדוקא נקט בצרייתא שנים הראשונים קרובים כו'^ט דתלינן דחתמו לכבוד לא למילוי^י לכן מתקיים העדות בשאר אלא מן האמצעיים או מן האחרונים קרוב או פסול עדותו בטלה דודאי לשם עדות חתמו^{יא} והכי קאמר בגט פשוט (צ"צ דף קסג:) כל כי האי גוונא אין מקיימים מעדים של מטה אלא מעדים של מעלה אבל בעלמא אדרבה היו איפכא דאין מקיימין מעדים שלמעלה אלא מעדים של מטה ומאן דמכשיר הכא לא מכשיר אלא בתחילה אבל בצוק פסול לכולי עלמא וא"ת למאן דלאמר משום עדים דדעת צעל השטר להחמים משום עדים והם חותמים לפי דעתו אמאי תלינן בשאר שטרות שחתמו למילוי לשיילינהו כי היכי דשיילינן התם למיחזי אחיתו כו' ואמר רבינו חם דשאני שטר דעדים החתומים נעשה כמו שנחקרה עדותם בצ"ד:^{יב}

כדאי

צאתי לשלש יום ואם לא צאתי מכאן עד י"צ חדש כיון דאם צא בלא שום ייחוד בטל הגט ואומר ר"ם דשמא פייס דהכא^א ור"ש פרק כל הגט (לקמן דף טז:) רוצה לומר שמא פייס וצ"ל ואמר גט שנתינת בטל הוא ומיירי הכא כשאמר להם לחתום מכאן עד עשרה ימים או לאלתר והם לא חתמו עד עשרה ימים ובשעת החתימה לא היה הבעל שם ולהכי חיישינן שמא פייס וצ"ל שליחתם ושלא מדעתו חתמו אבל אם אחר עשרה ימים נזה להם לחתום כשר דאפילו בטל הגט קודם הא קיימא לן ככז נחמן דלאמר צריש השולח (לקמן דף נב:) דחזר ומגרש צו ומיהו אההיא דאם לא צאתי אינו רוצה לומר שמא פייס ובטל את הגט דציבור דכיון דלאמר מעכשיו אס לא צאתי ולא צא היו גט מעכשיו אע"ג דבטלו אח"כ אלא נתפייס וצא קאמר מתוך כך בטל הגט ואין מוזרי הפיוס אלא משום שע"י שנתיפייס חזר לו וצא ומשני באומר נאמנת עלי לומר שלא צאתי שאפילו צאתי ולא היא תאמר שלא צאתי יאה גט ועל פ"י הקונטרס קשה דמאי משני דאע"ג דלאמר נאמנת עלי לומר שלא צאתי אכלה אלא חיישינן ולא מתימנינן^א ליה ומיהו גם על פ"י ר"ת קשה אההיא דכל זמן שאעבור (א) נגד פינך ל' יום דמשני באומר נאמנת עלי לומר שלא צאתי מ"מ ניחוש שמא בטל את הגט דכיון דלא אמר מעכשיו ואין הגט חל עד שיעבור מנגד פניה ל' יום ואם בתוך כך בטלו לא היו גט ונראה לר"י דלא חיישינן לשמא פייס אלא חיישינן משום לעו צעלמא שיזילא הבעל לעו שבטל את הגט והשתא משני שפיר באומר נאמנת כו' דכיון שהאמינה עליו שוב לא יזילא לעו דכסיפא ליה מלתא והשתא משני שפיר גם לפי' הקונטרס וכן משמע התם מתוך פירושו (לקמן עו:) דלא היו אלא לעו שאזכיר בדברי המקשה ערעורו של צעל: **ואינך מבאן עד עשרה ימים**. ובמעמד כולן כדאמרינן בפ' קמא (לעיל י:) דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה: **א' נמי בגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול**. דאע"ג דלאמרי' (מכות דף י) דש"ללין להו למיחזי אחיתו או לאסחודי אחיתו אלא לא שיל דפשיטא דחתמו לדעת הבעלים: **אמרי' דה פסול דאתי א'איהורי'** (ב) בקיום שטרות דע"בא. וא"ת מאי שגא נגט מקושר דלאמר לקמן בצוק הוורק (דף פג.) אי צעי חמים קרוב צין בתחילה צין בלאמצע צין בצוק וי"ל דשאני גט מקושר דעדיו שלשה ושנים מהן הכשרין חתומין עליו לשם עדות הלכך לא אתי לאיחלופי^א אבל הכא שאין צריך כי אם שנים משום עדות ואמרו דשנים הראשונים ודאי הם לשם עדות ואחי לאיחלופי אבל קשה דלאמר חזקיה מללואו בקרובים כשר ומשמע בדידיא בפ' המגרש (לקמן פז:) דמילתיה דחזקיה גבי מילי שני שטיין שהרחיק מן הכתב איתמר^א ואומר ר"ת כיון דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה סביר שהראשונים הם עיקר עדות לפי שחתמו הראשונים לפני כל העדים^ב אבל התם בשאר שטרות כשרואים שקרובים חתומין תחילה יאמרו אותם שנמלאו תחילה החתימו תחילה או^א אחרי כן חתמו^ב למילוי^ג ואור"ת דאפילו מאן דפסיל הכא לא פסיל אלא בתחילה אבל באמצע וסוף כשר דכיון דלא היו בתחילה לא אתי לאיחלופי והא דתניא בתוספתא ומיימי לה צריש גט פשוט (צ"צ דף קסג:) היו לו ארבעה וחמשה עדים חתומים על השטר וממלאו שנים הראשונים קרובים או פסולים מתקיים העדות בשאר כך היה הגירסא בתוספתא ואומר ר"ת דנקט שנים הראשונים לרצותא דאע"פ שגראה יותר שם עיקר העדות^ד וכ"ש אם שנמלאו אמצעיים או אחרונים קרובים או פסולים מתקיים העדות בשאר ואין נראה לר"י דאי כשר בשטרות שנים קרובים צין בתחלה צין באמצע צין בצוק ניחוש דלמא אתי לקיומיה בשנים קרובים או כחד קרוב וחד כשר^ה וליכא למימר דלעולם לא מקיים עד שיכירו כל החתימות שבשטר ואע"ג דבגט מקושר מקיימין מכל תלמא דאית ביה התם משום דאטררחוה רצנן להחמים על כל קשר לא אטררחוה לקיים כולם אבל הכא דכמה דבעי מחמים צעי קיום כבולו^ו דהא אמרינן בגט פשוט^ז לא שנו אלא צין העדים לכתב אבל צין העדים לאשרתא אפי' הרחיק שיטה אחת פסול ופריך צין העדים לכתב נמי ליחוש דלמא כתב הוא ועדיז בשיטה אחת ואמר לרבות בעדים הוא דעבדי ומשני כל כי ה"ג אין מקיימין אותו מעדים של מטה אלא מעדים של מעלה משמע דבעלמא מכל תרי דאית ביה מקיימין ואי^ח הוה צריך לקיים כל החתימות לא הוה פריך מידי וחזר צו ר"ת ומפרש כמו שמפרש בהלכות גדולות דדוקא נקט בצרייתא שנים הראשונים קרובים כו'^ט דתלינן דחתמו לכבוד לא למילוי^י לכן מתקיים העדות בשאר אלא מן האמצעיים או מן האחרונים קרוב או פסול עדותו בטלה דודאי לשם עדות חתמו^{יא} והכי קאמר בגט פשוט (צ"צ דף קסג:) כל כי האי גוונא אין מקיימים מעדים של מטה אלא מעדים של מעלה אבל בעלמא אדרבה היו איפכא דאין מקיימין מעדים שלמעלה אלא מעדים של מטה ומאן דמכשיר הכא לא מכשיר אלא בתחילה אבל בצוק פסול לכולי עלמא וא"ת למאן דלאמר משום עדים דדעת צעל השטר להחמים משום עדים והם חותמים לפי דעתו אמאי תלינן בשאר שטרות שחתמו למילוי לשיילינהו כי היכי דשיילינן התם למיחזי אחיתו כו' ואמר רבינו חם דשאני שטר דעדים החתומים נעשה כמו שנחקרה עדותם בצ"ד:^{יב}

בלבו על הכשרים הן סומכים אבל כשחתם תחילה קרוב או פסול דילמא מאן דחזי ליה לא ממתיך עד דליחזי דחתמי נמי בו כשרים דמקיים על פומיהו אלא סבור שעל יד זה מתקיים הגט ויבא להכשיר קרוב או פסול לכל עדות דעלמא. אי נמי התם דיעבד דהא מילאוהו קאמר דמשמע דיעבד והכא לכתחלה דמיחתם לכתחלה משמע אבל לעולם אי מקרי וחתם לכתחלה קרוב או פסול כשר ותתקיים העדות בשאר כדכתיב התם בגט פשוט. ההוא דאמר להו

מסורת הש"ס

א) [לקמן טו:]. ט צ"ל דהכל ודפק. רש"ש, א) גירסת המהרש"א, לה, ד) [צ"צ קסג.],

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה שמא וכו' שאעבור מנגד פינך: ב) ד"ה אמרי לה פסול דלמי לאחלופי בשטרות כל"ל ותיצט בקיום מתק:

מוסף תוספות

א. והתם, הא החתימו ומסרו לשליח. רש"י.
ב. ואינו קובע זמן לשנותו בידו. רש"י.
ג. דלעיל דאמר לו אל תיתנהו לה אלא לאחר ג' חדשים ולא פריך עלה דאמר מר. רש"י.
ד. וירוש שמה פייס. רש"י.
ה. דלא שכיר דמפייס אחר שנכתב הגט ונתתם מתוך אבה. רש"י.
ו. דפיס לא משמע פיס ובא עליה מדאמרין וכו'. רש"י. ו. ב(קיום) שטרות דעלמא, שהכל יודעים שגט מקושר צריך ג' ודי בב' כשרים ותג' לחזות בו מקושר ואפי' קרוב. מוס' ה"ל"ס.
ז. כלומר שהרחיקו העדים חתימתן מן השטר יותר מדאי ובא בעל השטר ומלא הרווח בקרובים, ואמרי' דכשר. ר"ן.
ח. ואתו לאכשרי קרובי' או פסולין לעדות דעלמא. שיעוט קדמונס.
ט. הכשרים חתמו לכתחילה באומרי' מוס' ה"ל"ס. י. ה'קרובים. מוס' ה"ל"ס. למעלה מהם. שיעוט קדמונס.
יא. הלכך לא יאמרו שהיו הקרובים עיקר העדות. מוס' ה"ל"ס. יב. אפי"ה חתקיים העדות בשאר. רש"י.
יג. ומשום האי חששא אמרי' בפ' הוורק (פא:) דבגט מקושר לא אכשרי בו אלא עד אחד פסול בלבד. פ"י ה"רן.
יד. דליתא. פ"י ה"רן.
טו. גבי הרוחק הגדים מן השטר שטה אחת כשר. רש"י. טז. גפי ה"רן מוכי: שאילו היה צריך וכו' במוקדא ואי הוה וכו'. יז. דמשמע דוקא בראש. רש"י.
יח. [שוררך העולם להחתימם שם. רש"י. משום דאיכא למימר ורחא שבק למאן דקשיש מיהו [ומליאת] בקרובים. יט. דמאי טעמא מחזים פסולים אי לא משום דכולהו היו עדים קרינ"ל. כ. כאילו נחקר שלמילוי או לתנאי חתמו. מוס' צ"צ קסג: ד"ה נמלא.

פסקי רי"ד (המשך)

שטרות וא' ק' והא אפילו בשאר שטרות נמי אמרינן בגט פשוט אמר חזקיה מלאוהו בקרובים כשר ומסייעים ליה ממתניא דתנאי היו חתומים עליו ארבעה וחמשה עדים ונמצא א' מהן קרוב או פסול חתקיים העדות בשאר ואמאי לא גזרינן בהא דילמא אתו למיחתם קרובים בלחוד כדגזרינן הכא תשובה התם כשמלאוהו בקרובים הכשרים חתומים תחילה והוראו עכשיו שחותמין לא הקרובים אחריהם לא יכשרים לעלמא שאומר